

**CONTRATO DE MUTUO CON INTERESES (DE USUARIO PUBLICO) REFRIGERADOR**

|            |                            |             |              |
|------------|----------------------------|-------------|--------------|
| NOMBRE:    | ALBERTO LANGUREN CHAIREZ   | RPU:        | 010120404887 |
| DOMICILIO: | OCEANO II No 693 E 6       | ESTIMACION: | RU174082     |
| COLONIA:   | LOS ENCINOS                | CONTRATO:   | EN-020-21    |
| MUNICIPIO: | ENSENADA , BAJA CALIFORNIA |             |              |

El Mutuario ha solicitado el suministro DE REFRIGERADOR DE ALTA EFICIENCIA en la vivienda que ha quedado descrita con anterioridad, el financiamiento será de acuerdo a como se indica a continuación.

| CONCEPTO                         | ALTURA               | COSTO        | I.V.A.      | TOTAL        |
|----------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|
| VALOR DEL REFRIGERADOR           | 17 pies <sup>3</sup> | \$ 18,534.50 | \$ 2,965.52 | \$ 21,500.02 |
| MOD: WT1726A                     |                      |              |             |              |
| (-) BONIFICACION POR SUSTITUCION |                      |              |             | \$ 300.00    |
| CREDITO OTORGADO                 |                      |              |             | \$ 21,200.02 |
| (+) INTERESES(13.00% ANUAL)      |                      | \$ 6,211.39  | \$ 496.91   | \$ 6,708.30  |
| TOTAL FINANCIADO                 |                      |              |             | \$ 27,908.32 |
| EXCEDENTE                        |                      | \$ 0.00      | \$ 0.00     | \$ 0.00      |

El Mutuario manifiesta haber recibido a satisfacción el refrigerador de alta eficiencia en la vivienda que ha quedado descrita con anterioridad y acepta pagar a El Fideicomiso el importe total de 24 pagos fijos Bimestrales de \$ 1,163.00 que aparecerán en su recibo de cobro del servicio de energía eléctrica que le expida la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente contrato. Estando enteradas las partes del contenido y alcance del presente contrato, lo ratifican y firman de conformidad en la ciudad de Ensenada, B.C. el día Miércoles 14 de Diciembre del 2022.

**F I R M A S**

BANOBRAS S.N.C., Institución Fiduciaria  
en el Fideicomiso 728 FIPATERM

" EL MUTUARIO "

\_\_\_\_\_  
LIC. JANNETT OROZCO BOJORQUEZ  
Gerente Regional Baja California

\_\_\_\_\_  
ALBERTO LANGUREN CHAIREZ  
" El Mutuario "

\_\_\_\_\_  
ING. FERMIN ALEJANDRO BRINGAS ORTEGA  
Coordinador de Zona  
Gerencia Regional: Baja California  
Blvd. Federico Benitez No. 8800 Bodega 8, Colonia las  
Brisas

\_\_\_\_\_  
MARIA LUISA GOMEZ CESEÑA  
Proveedor  
SELLO Y FIRMA

\_\_\_\_\_  
Vo. Bo. Supervisor  
NOMBRE Y FIRMA

**GARANTÍAS**

- 1.- La Garantía es responsabilidad del proveedor.
- 2.- Es importante contar con su contrato de Garantía.
- 3.- La Garantía es nula en caso de no realizar mantenimientos preventivos y del incumplimiento de las diferentes clausulas que se indican en el contrato de Garantía.

Contrato de Mutuo con intereses que celebran por una parte, BANOBRAS, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso No. 728 "Para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el Programa de Asilamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM), a quien en lo sucesivo se le denominará como "El Fideicomiso", representado en este acto por su Gerente Regional de la Gerencia Regional B.C., en ejercicio de las facultades que le fueron conferidas en escritura pública mismas que a la fecha en que se actúa no le ha sido revocadas ni modificadas en forma alguna; por una segunda parte, por su propio derecho "El Mutuario" y por una tercera parte, por su propio derecho "El Obligado Solidario" cuando se trate de un financiamiento de un sistema fotovoltaico de acuerdo a los nombres y firmas que aparecen en el anverso de este documento identificado como Hoja-01, al tenor de las siguientes declaraciones, definiciones y cláusulas.

**DECLARACIONES:**

Declara "El Fideicomiso".

I.- Mediante contrato de fecha 19 de Octubre de 1990, se constituyó en BANOBRAS,S.N.C., Institución Fiduciaria, un Fideicomiso 728 "Para la Constitución de un Fondo Revolvente de Prestamos, para dar a cabo el Programa de Asilamiento Térmico, en el Valle de Mexicali, B.C., mismo que fue modificado mediante convenios de fechas de 22 de Noviembre de 1996, 10 de Enero de 1997, 19 de Diciembre de 1999, 22 de Marzo de 2002, 02 de Septiembre de 2002, 17 de Octubre de 2003, 12 de Mayo de 2008, 15 de Diciembre 2016 y 24 de Abril de 2019.

Declara "El Mutuario":

Que tiene la capacidad legal para contratar y obligarse, y que es propietario o posesionario de la casa habitación descrita en la Hoja-01 de este contrato y la cual señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones.

III.- Que conoce los términos de "El Fideicomiso" y que es su voluntad adquirir el préstamo para el programa solicitado e identificado en la Hoja-01 de este documento, así como de firmar como deudor en el presente contrato.

Declara "El Obligado Solidario":

IV.- Que conoce los términos del presente financiamiento otorgado por "El Fideicomiso" así como su naturaleza y fines, y es su voluntad constituirse en deudor solidario del crédito para el programa solicitado e identificado en la Hoja-01 de este documento, firmado como aval del "El Mutuario" en el presente contrato con quien guarda la relación de amistad o parentesco manifestada en la solicitud de financiamiento presentada a "El Fideicomiso".

**DEFINICIONES:**

Para los efectos del presente contrato las expresiones que se relacionan a continuación tendrán los significados que a las mismas se les atribuye, a menos que en el texto de este instrumento se requiera dárles una interpretación o acepción diferente:

**EL FIDEICOMISO:** Fideicomiso 728 "Para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el Programa de Asilamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM).

**EL BANOBRAS:** Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 728 FIPATERM.

**EL MUTUARIO:** Persona, usuario de CFE SSB, contratante del presente préstamo identificada en la Hoja-01.

**EL PROVEEDOR:** Persona física o moral dedicada al comercio que vende los equipos o sistemas que participan en el programa.

**PROGRAMA:** Programa de sustitución o instalación de equipos o sistemas para el ahorro de energía eléctrica, o cualquier otro programa que llegue a incorporarse en los fines del FIPATERM.

**MANTENIMIENTO:** Verificación y limpieza integral anual realizados por personal técnico calificado en la instalación, manejo y reparación de los equipos o sistemas suministrados por "El Proveedor" o del aislamiento térmico de la vivienda.

**CFE SSB:** Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos.

**CONSTANCIA DE RETIRO DE EQUIPO:** Documento donde "El Proveedor" especifica el equipo que retiró de la vivienda donde será sustituido con el que será adquirido por "El Mutuario" con el préstamo otorgado por "El Fideicomiso", firmando "El Mutuario" de conformidad y visto bueno

**OBLIGADO SOLIDARIO:** Persona que se obliga directamente y en forma conjunta con "El Mutuario" en

términos del presente contrato por el total de las obligaciones a cargo de éste.

Hechas las declaraciones anteriores, las partes están de acuerdo en celebrar el Contrato de Mutuo con

intereses, conforme a las siguientes

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.-** "El Fideicomiso" otorga a "El Mutuario" un préstamo por la cantidad y para utilizarse exclusivamente en el programa de aislamiento térmico de la vivienda de este contrato, el cual será suministrado e instalado en el inmueble casa habitación de "El Mutuario" cuyo domicilio ha quedado asentado en la Hoja-01, en el entendido expreso, de que "El Mutuario" no podrá ceder los derechos y obligaciones que le derivan por virtud del presente contrato. En la cantidad otorgada en préstamo no están incluidos los intereses moratorios ni gastos conexos a cargo de "El Mutuario" a que se hará referencia en las siguientes cláusulas.

**SEGUNDA.-** En caso de que el equipo o sistema requiera mantenimientos, de acuerdo a lo establecido en el manual del equipo y/o política de garantía suministrado por "El Proveedor", deberá realizarse el mantenimiento respectivo a cargo de "El Mutuario", quien pagará el mismo a "El Proveedor", conviniendo desde este momento que en caso que "El Mutuario" se negara a recibir el mantenimiento señalado con antelación perderá vigencia la garantía que correspondía, haciéndose responsable directamente "El Mutuario" de los desperfectos que pudiera sufrir el equipo y/o sistema por la falta de mantenimiento.

**TERCERA.-** "El Mutuario" manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que es legítimo propietario del aparato de aire acondicionado y/o refrigerador que se describe en el documento identificado como "Constancia de retiro de equipo" que presenta "El Proveedor" y que forma parte integrante del presente contrato como Anexo-1, que no cuenta con la factura original en este momento y que en este acto transmite la propiedad a título gratuito que como propietario tiene sobre dicho mueble, transmitiendo la propiedad correspondiente a "El Fideicomiso", el cual se va a retirar del domicilio indicado en la declaración II del presente contrato. A su vez, "El Fideicomiso" manifiesta que acepta en este acto la transmisión referida y hecha por "El Mutuario", aceptando la transmisión gratuita de buena fe. Ambas partes manifiestan que la sustitución del aparato usado por un aparato nuevo de aire acondicionado y/o refrigerador de alta eficiencia representa un impacto directo al medio ambiente, ya que esto contribuirá a la reducción de contaminantes emitidos a la atmósfera y aportará una mejora al medio ambiente. Por su parte "El Fideicomiso", para asegurar esa mejora del medio ambiente, a través de los centros de acopio autorizados vigilará la destrucción de los componentes de los aparatos retirados de las viviendas y el confinamiento de gas y aceite, así como la cuantificación de aluminio y cobre, para asegurar que el fin de mejora ecológica se cumpla.

**CUARTA.-** El préstamo materia de este contrato se destinará única y exclusivamente para el suministro de los bienes objeto de este contrato, identificado en la Hoja-01 de este documento, por lo que cualquier sustitución o adecuación que sea necesario ejecutar y que exceda de lo estipulado en este contrato, deberá efectuarse por cuenta de "El Mutuario" en los términos que acuerde con "El Proveedor", quedando "El Fideicomiso" relevado de cualesquier responsabilidad que se derive del mismo. "El Mutuario" entiende que "El Fideicomiso" única y exclusivamente es la institución que otorga el crédito para que con toda libertad "El Mutuario", contrate el PROGRAMA de su elección, de tal forma que, los defectos, fallas o vicios ocultos que en su caso pudiera llegar a tener los bienes materia de este contrato, serán responsabilidad de "El Proveedor" y nunca de "El Fideicomiso", por lo que "El Fideicomiso" queda relevado de cualesquier responsabilidad que pudiera derivar de los defectos visibles o vicios ocultos tanto en material, suministro, instalación o equipo objeto de este contrato. En este sentido, "El Proveedor" deberá garantizar los trabajos que ejecute, reparar o reponer aquello que quede comprendido en el contrato de garantía que al efecto expida, obligándose "El Mutuario" a observar estrictamente las recomendaciones de mantenimiento y conservación correspondientes, evitando con ello deterioro indebido o prematuro, ya que en caso contrario, será el único responsable de los daños que se lleguen a causar con motivo de su negligencia, quedando liberado "El Proveedor" de cualesquier responsabilidad que pudiere corresponderle.

**QUINTA.-** "El Mutuario" otorga en este mismo acto, mandato irrevocable a "El Fideicomiso" para que, a través de su Gerencia Regional Baja California, entregue la cantidad del préstamo a "El Proveedor", para que éste a su vez suministre o instale los bienes objeto de este contrato. Una vez que "El Fideicomiso" entregue la cantidad prestada a "El Proveedor", éste extenderá la factura correspondiente a nombre de "El Mutuario" y así mismo se constituye prenda sobre el bien mueble objeto de este contrato a favor de EL BANOBRAS, quedando no obstante el bien mueble en posesión de "El Mutuario" y la factura correspondiente en posesión de EL BANOBRAS, hasta que sea pagado el préstamo otorgado a "El Mutuario"; por lo que una vez cubierto en su totalidad el préstamo otorgado, se entregará la factura a "El Mutuario" y se extinguirá la prenda constituida sobre el bien mueble objeto del presente contrato.

**SEXTA.-** "El Mutuario" reconoce el adeudo y se obliga a devolver el préstamo que le fue otorgado por "El Fideicomiso" en moneda de curso legal más intereses convencionales, moratorios y demás consecuencias legales en el caso de no ser cubierto a su vencimiento, otorgando su consentimiento expreso de que el importe total del mismo o las amortizaciones correspondientes expresadas en los pagos fijos establecidos en la Hoja-01 se le cobren conjuntamente con el consumo de energía eléctrica en los recibos que la "CFE SSB" expida a su cargo, teniendo como lugares de pago los autorizados por ésta, en caso de que no pagarlos, acepta que se le suspenda el servicio de energía eléctrica renunciado a los supuestos y Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. "El Mutuario" se obliga a pagar los conceptos referidos anteriormente en la presente clausula, en las amortizaciones indicadas en la Hoja-01 de este contrato como pagos fijos, contados a partir de la siguiente emisión de facturación de energía eléctrica, una vez que "El Fideicomiso" entregue a "El Proveedor" el préstamo otorgado. En caso de que CFE SSB realice alguna modificación al Sistema de Facturación en lo relativo a la frecuencia de cobro, se modificará el Plan de Pagos para ajustarse a lo originalmente pactado. "El Mutuario" deberá hacer el pago total del préstamo o del pago fijo parcial del mismo (amortización) previamente a la fecha de sus respectivos vencimientos. "El Mutuario" no podrá oponer excepción alguna a la falta de pago oportuno, ya sea por extravío o no recepción del recibo de energía eléctrica, o cualquier otra circunstancia imputable al mismo, pues en este caso deberá acudir oportunamente a solicitar el duplicado respectivo para ser pagado en tiempo. En caso de que exista mora originada por amortizaciones vencidas y no pagadas en su oportunidad, "El Mutuario" pagará los intereses moratorios equivalentes al costo por mora promedio que publica mensualmente el Banco de México, multiplicado por 1.5 veces hasta que se efectúe el pago correspondiente, haciéndose efectivo el cumplimiento de dicho contrato, reservándose "El Fideicomiso", el derecho para su aplicación discrecional en los términos que acuerde el Comité Técnico de "El Fideicomiso".

**SÉPTIMA.-** "El Mutuario" se constituye en depositario del bien mueble otorgado en garantía prendaria y descrito en la Hoja-01, señalando como domicilio para los efectos del depósito la casa habitación descrita en la propia Hoja-01 del préstamo, sin perjuicio de lo señalado en la Cláusula Quinta del presente contrato, señalando asimismo como domicilio para que se le requiera el pago indicado. En razón de lo anterior no podrá enajenar, otorgar en comodato, arrendarla, o constituir en garantía de obligación distinta, el bien mueble objeto del presente contrato. En caso de que el bien inmueble fuera vendido por "El Mutuario", deberá notificarle a "El Fideicomiso" dicha venta así como al adquirente de la vivienda que el bien objeto del presente contrato está otorgado en prenda como garantía de pago al propio "Fideicomiso". En el supuesto de que el bien inmueble fuera recogido por una institución bancaria, "El Mutuario" deberá notificarle a "El Fideicomiso" y a la institución que el bien objeto del presente contrato está constituido en prenda a favor de "El Fideicomiso" y que no forma parte del bien inmueble. Así mismo, en caso de que no "Mutuario" se llevara el bien objeto de este contrato estaría cometiendo el delito de abuso de confianza, salvo que fuera liquidado con antelación.

**OCTAVA.-** En el supuesto que "El Mutuario" deje de cubrir dos o más pagos fijos (amortizaciones) del préstamo otorgado, "El Fideicomiso" está facultado para requerir el pago total a cualquiera de los contratantes, exigiendo el cumplimiento del presente contrato y/o ejercitar la vía ejecutiva mercantil mediante el título de crédito que de manera autónoma e independiente del título citado contrato firma "El Mutuario", es decir, dicho título de crédito es autónomo e independiente y por lo tanto no forma parte del presente contrato, quedando facultado "El Fideicomiso" para ejercitar las dos acciones si así lo considera pertinente.

**NOVENA.-** El "Obligado Solidario", además de las obligaciones que adquiere en forma directa por el presente contrato, suscribe Pagaré a favor de "El Fideicomiso" por la cantidad del préstamo otorgado, en el entendido expreso de que dicho título de crédito es autónomo e independiente del presente contrato, y sólo para el caso de que "El Mutuario" no cumpla con el pago del préstamo otorgado "El Fideicomiso" está facultado para requerir el pago total a el "Obligado Solidario", exigiendo el cumplimiento de dicho contrato, el bien ejercitar los derechos literales consignados en el título de crédito que de manera autónoma e independiente del contrato firma el "Obligado Solidario". "El Obligado Solidario" acepta que en caso de que "El Mutuario" no cumpla con el pago del préstamo otorgado da su consentimiento expreso a que se le cobre conjuntamente con el consumo de energía eléctrica que la CFE SSB expida, en los lugares autorizados por esta, en las amortizaciones correspondientes expresadas en los pagos fijos establecidos en la Hoja-01 de este contrato. En caso de no pagarlos, acepta que se le suspenda el servicio de energía eléctrica, renunciado a los supuestos y Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

**DÉCIMA.-** Las partes convienen en que la suma dada en préstamo más el interés simple, mismos que fueron debidamente cuantificados en el mismo plazo que el capital en moneda de curso legal, se pagarán en partes iguales y deberán ser cubiertos simultáneamente con el pago oportuno del consumo de energía eléctrica.

**DÉCIMAPRIMERA.-** Las partes convienen que en caso de que "El Mutuario" fallezca antes de pagar a "El Fideicomiso" el préstamo otorgado, el "Obligado Solidario" o la persona a quien legalmente le corresponda la propiedad o posesión del inmueble ya descrito, deberá seguir cubriendo los pagos que han quedado estipulados en el presente contrato.

**DÉCIMASEGUNDA.-** En este acto, "El Mutuario", autoriza expresamente a "El Fideicomiso" para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones sobre su comportamiento crediticio en las sociedades de información crediticia que estime conveniente y asimismo, para que los datos contenidos en el presente contrato así como las circunstancias de cumplimiento del mismo sean tratados para su información a tales sociedades. Asimismo, declara "El Mutuario" conocer la naturaleza y alcance de la información que solicitará, del uso que este Fideicomiso hará de tal información y podrá realizar consultas periódicas del historial crediticio, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente durante el tiempo que exista la presente relación jurídica.

**DÉCIMATERCERA.-** En el presente contrato no existe engaño, dolo ni mala fe, o cualesquier otro vicio que pudiese afectarlo de nulidad, por lo que no sería procedente cualquier excepción que conforme al Código Civil se trate de hacer valer en dicho sentido.

**DÉCIMACUARTA.-** Para efectos del presente contrato, todas las notificaciones y en general cualquier comunicación que las partes deban hacerse, incluyendo el emplazamiento en caso de juicio, se harán por escrito y con acuse de recibo en los siguientes domicilios: De "El Fideicomiso": El descrito en la Hoja-01. De "El Mutuario": El descrito en la Hoja-01.

**DÉCIMACUINTA.-** Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someterán expresamente a la jurisdicción de los Tribunales comunes competentes de la ciudad de Mexicali, B.C. o de la celebración del presente contrato a elección de "El Fideicomiso", renunciando expresamente al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. Por lo que una vez que fue leído el presente contrato de mutuo por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y alcance legal, lo ratifican de conformidad firmando con el carácter descrito en la Hoja-01 de este contrato.

Al firmar el presente contrato Usted otorga su consentimiento expreso en relación con lo siguiente: Banco Nacional de Obras y Servicios Público, S.N.C., institución fiduciaria en el Fideicomiso No. 728 "FIPATERM" señalando como domicilio convencional para los efectos relacionados con el presente aviso ubicado en Blvd. López Mateos #950-3 Centro Cívico C.P. 21000 Mexicali, B.C., hace de su conocimiento que sus datos personales será protegidos de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares así como por nuestra política de privacidad y que el tratamiento que se haga de sus datos será con la finalidad, enunciando sin limitar, de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales pactadas entre las partes, la realización de actividades propias, relacionadas y derivadas del objeto contractual del patrimonio fideicomitido, así como para fines comerciales y promocionales. Usted podrá consultar nuestro aviso de privacidad completo en la página [www.programaasi.mx](http://www.programaasi.mx).

Ensenada, B.C., a 14 de Diciembre de 2022

**FIRMAS:**

ALBERTO LANGREN CHAIREZ  
" El Mutuario "

LIC. JANNETT OROZCO BOJORQUEZ  
Gerente Regional Baja California

ING. FERMIN ALEJANDRO BRINGAS ORTEGA  
Coordinador de Zona

MARIA LUISA GOMEZ CESEÑA  
Proveedor

Vo. Bo. Supervisor

**BANOBRAS S.N.C. FIDEICOMISO 728 FIPATERM  
PROGRAMA DE AHORRO SISTEMATICO INTEGRAL  
Blvd. Federico Benítez No. 8800 Bodega 8, Colonia las Brisas, Tijuana, B.C.  
Tel. (664) 6868926 Fax.**

**No.Solicitud EN018968-2  
No. Presupuesto: RU174082**

**P A G A R É**

En Ensenada, B.C., a los 14 días del mes de Diciembre del 2022 , debo y pagaré incondicionalmente por este pagaré a la orden de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 728 FIPATERM, la cantidad de \$ 27,908.32 M.N. (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 32/100 M.N. ) con vencimiento el día \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ en sus oficinas ubicadas en esta ciudad o en cualquier otro domicilio que se señale, valor recibido a mi entera satisfacción, este pagaré causará intereses moratorios a razón de la tasa equivalente al costo porcentual promedio que publica mensualmente el Banco de México, multiplicado por 1.5 veces y demás consecuencias legales en caso de no ser cubierto a su vencimiento.

**ACEPTAN**

OBLIGADO PRINCIPAL

---

ALBERTO LANGUREN CHAIREZ  
OCEANO II No 693 E 6  
LOS ENCINOS  
ENSENADA , BAJA CALIFORNIA